

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 112/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบุญชอบ หรือโหวง ศาสนรักกิจหรือ
ศาสนรักกิจ กับพวก

จำเลย

นายบุญชอบ หรือโหวง ศาสนรักกิจ
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84,289(4) วางโทษประหารชีวิตคำให้การชั้นจับกุมของจำเลยที่ 1 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 150,149)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 115ก.)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควรปล่อยจำเลยที่ 1ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพหุติการณแห่งคดีไม่ควรปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ